

1500055-05.2020.8.26.0638

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... nesta seara. Registre-se que o tráfico de entorpecentes é crime permanente e a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não o descaracteriza. Paciente que pratica o delito de tráfico de drogas intranquiliza a sociedade, justificando sua cautela provisória sob os auspícios da garantia da ordem pública, mormente quando a decisão que indeferiu a liberdade provisória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500055-05.2020.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-05.2020.8.26.0638

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017937/2020 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 9596093 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 40/20/410 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2017937 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 40/20/410 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2017937 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 40/20/410 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ANDRE DA SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUCAS ANDRÉ DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2020, às 04:20 horas, na Rua Almirante Barroso, 1.654, na cidade e Comarca de Tupi Paulista, o acusado transportou, ara fins de entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção contendo 9,32g (nove gramas e trinta e dois centigramas) do entorpecente "maconha!", o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (p. 160/163), que foi

aceito pelo acusado e homologado (p. 239/240).

O ANPP foi rescindido pelo descumprimento (p. 379).

O Ministério Público ofereceu denúncia (p. 386/388).

O réu apresentou defesa preliminar (p. 413/418).

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (p. 427/429).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado (p. 451/452).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia (mídia p. 453/454).

A Defesa do réu pleiteou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das benesses legais, (mídia p. 453/454).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), boletim de ocorrência (p. 16/18), auto de exibição e apreensão (p. 19/20), laudo pericial de constatação provisória (p. 22/27), laudo pericial definitivo atestando resultado positivo para "maconha" (p. 119/121), laudos periciais de objeto (p. 123/142), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre o acusado.

O policial militar MAILSON BRITO MENEHINI relatou que na data dos fatos, por volta das 04h20m, se encontrava de patrulhamento nas ruas esta cidade, juntamente com Soldado F. SOUZA, quando recebeu a informação de um transeunte da existência de dois (02) motociclistas que transitavam nas imediações do Pronto Socorro local. Afirmou que se dirigiu ao local e conseguiu realizar a abordagem nas duas motocicletas, sendo que um dos condutores foi identificado como LUCAS ANDRÉ DA SILVA COSTA e durante a sua revista pessoal, foi encontrado dentro de sua pochete, uma (01) porção de substância esverdeada parecida com "maconha" e a importância de R\$ 30,00 (trinta reais), sendo uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais) e uma de R\$ 20,00 (vinte reais); Ao indagar sobre a apreensão da droga e do dinheiro, o autor LUCAS ANDRÉ confessou que a droga lhe pertence e que é usuário, porém, também confessou que vende uma parte da droga para seus amigos quando lhe é solicitado, com porções que variam de R\$ 10,00 (dez reais) a no máximo R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Narrou que não conhecia o réu, não sabendo informar nada sobre ele, pois é morador de Monte Castelo, contudo, entrou em contato com os Policiais Militares daquela cidade, recebendo a informação de que já haviam denúncias de que o autor LUCAS ANDRÉ estaria traficando drogas naquela cidade.

A testemunha MIZAEL DE MORAIS PEDRO disse que na data dos fatos, foram liberados mais cedo do trabalho pelo patrão e que saiu de casa sem avisar sua mãe, ela havia mandado mensagens pedindo para que retornasse. Assim, pediu para ir para sua casa e convidou LUCAS para ir junto, ao que ele disse que teria que passar em um lugar antes, pois alguém teria pedido a ele para que pegasse essência de narguilé, mas ele não encontrava, tendo indo procurar em Dracena e depois voltado para Tupi Paulista, momento em que foram abordados pela polícia. Sobre a abordagem, narrou que foi tranquila e que com ele nada foi encontrado. Contudo, localizaram droga com LUCAS, uma quantidade pequena. Confirmou que ouviu o acusado falar na Delegacia que parte da droga era para seus amigos.

Na fase administrativa (p. 05), o acusado LUCAS ANDRÉ DA SILVA COSTA a droga apreendida em seu poder lhe pertence e que era destinada a seu consumo próprio e de seus amigos, ou seja, sempre "salva" seus amigos mais chegados quando eles precisam da droga. Disse que seus amigos lhe pagam as porções da droga com refrigerantes e lanches, nunca em dinheiro. Informou que o dinheiro apreendido em seu poder era para comprar carvão e narguile, ou seja, não é proveniente da venda de droga; Narrou que existe mensagens de seus amigos lhe pedindo droga em seu aparelho celular. Esclareceu que, na verdade "eu não vendo constantemente, só vendia quando precisava de dinheiro".

Interrogado em Juízo, alterou em parte sua versão. Disse que a droga encontrada em

seu poder era para seu próprio consumo, mas que nunca precisou vender, porque sempre trabalhou. Indagado, esclareceu que já aconteceu de ser encontrado por alguém enquanto estava usando a droga e repartir com a pessoa, mas nunca foi procurado por seus amigos para arranjar entorpecente. (p. 454 - mídia gravada). Pois bem.

Verifica-se que a versão sustentada pelo acusado em Juízo é totalmente contrária e ficou infirmada pelas provas produzidas nos autos.

Com efeito, a conduta de tráfico imputada ao réu restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os Policiais Militares, ouvidos durante todo o iter processual mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares.

Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto.

Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras Negativa isolada em juízo Prova segura Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021)

"TRÁFICO Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Ausência de dúvida que justifica o édito (...)" (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional." (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de vender, transportar, trazer consigo, guardar e ter em depósito entorpecentes ou substâncias capazes de por si só, não afasta a conclusão de que pratiquem a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu.

Além disso, a testemunha MIZAEL, que trabalha com o réu e estava com ele no momento da abordagem policial, confirmou em Juízo que ouviu ele dizer, em solo policial, que eventualmente vendia porções de droga a amigos próximo.

Outrossim, no aparelho celular do acusado, foram encontradas diversas fotografias de entorpecentes como se expostos à venda, além de conversas cujos conteúdos

denotam que o acusado oferecia drogas a terceiros.

Saliente-se, ainda, que a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas também por meio de indícios e presunções, os quais devem ser analisados como todo e qualquer elemento de convicção. Isso porque, na maioria das vezes, a cautela do infrator impede a obtenção da prova direta.

Ademais, é importante ressaltar que a quantidade de substância entorpecente apreendida não define, por si só, a condição de traficante ou usuário. Aliás, os traficantes muitas vezes não são encontrados com grande quantidade de tóxico, pois, se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo diante de uma investigação policial, de outro, a pequena quantidade pode prestar-se, a vendas a varejo e, mesmo, à dissimulação da atividade mercantil.

Para ilustrar:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DA PROVA - INADMISSÍVEL - VEDAÇÃO NA VIA ELEITA - LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO - EXISTÊNCIA - PRESENÇA DE MOTIVO AUTORIZADOR PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Não é o habeas corpus a via própria para análise probatória, comportando limitação a matéria para ser analisada nesta seara. Registre-se que o tráfico de entorpecentes é crime permanente e a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não o descaracteriza. Paciente que pratica o delito de tráfico de drogas intranquiliza a sociedade, justificando sua cautela provisória sob os auspícios da garantia da ordem pública, mormente quando a decisão que indeferiu a liberdade provisória apresenta-se motivada, porquanto amparada na garantia da ordem pública. As alegações sustentadas na impetração, serão analisadas e valoradas no momento oportuno, pois insuficientes para demonstrar inequivocamente as circunstâncias que poderiam autorizar o trancamento da ação penal. (TJMG - 5ª Câmara Criminal - Habeas Corpus n.º 1.0000.07.467631-3/000 - Comarca de Divinópolis - Paciente: Marco Antonio da Silva - Autorid Coatora: JD 2 V. Cr. Comarca Divinópolis - Relator: Exmo. Sr. Des. Pedro Vergara - Data do julgamento: 12/02/2008 - Data da publicação: 23/02/2008, grifo meu). Assim, das provas amealhadas aos autos, restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o réus agiu, motivos pelos quais a condenação no crime de tráfico de drogas é medida de rigor, na ausência de excludentes.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa; no entanto, a pena já se encontra fixada no mínimo legal.

No mais, não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, já que o réu é primário e não há prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, atingindo-se o patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos

dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUCAS ANDRÉ DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. d

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

No mais, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (p. 19/20) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19. Verifico que não restaram demonstradas, indene de dúvidas, a origem lícita dos valores em espécie apreendidos com o acusado.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intimem-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA